



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara de Direito Criminal

Registro: 2017.0000655615

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000053-50.2016.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante RONILSON DA SILVA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.

São Paulo, 24 de agosto de 2017.

SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara de Direito Criminal

VOTO Nº 34384

APELAÇÃO Nº 0000053-50.2016.8.26.0218 - PD

COMARCA: GUARARAPES — 1ª VARA

APELANTE: RONILSON DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação. Lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso defensivo buscando a desclassificação para o crime culposos e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para autorizar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Pena, concessão do “sursis” e regime inicial aberto mantidos. Crime praticado com violência contra a pessoa que inviabiliza a substituição da pena corporal. Recurso não provido.

Pela r. sentença de fls. 129/133, declarada às fls. 135, cujo relatório fica adotado, RONILSON DA SILVA MARTINS foi condenado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o *sursis* pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 78, § 2º, do Código Penal, devendo o réu comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades e, ainda, ficará proibido de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial, por mais de 07 (sete) dias.

Inconformado, apela o sentenciado, postulando a desclassificação para o delito em sua forma culposa e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 146/155).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara de Direito Criminal

O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls. 163/168), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 175/176).

Este é o relatório.

Cumprido ressaltar que o processo teve andamento regular e foi assegurada amplitude de defesa, de acordo com o devido processo legal.

A condenação do réu foi bem decretada.

Realmente, ficou comprovado que, no dia 21 de janeiro de 2016, por volta das 04h35m, na Rua Francisco Galhardo Filho nº 72, Conjunto Habitacional José Garcia, na cidade e comarca de Guararapes, o réu Ronilson da Silva Martins, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua esposa Zulmira Jacinto Martins, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.

Segundo restou apurado, o acusado discutiu com sua esposa e, durante a contenda, derrubou-a no chão e mordeu seu ombro esquerdo. Ato contínuo, aproveitando-se que estava sobre a vítima, deu-lhe uma “gravata”, passando a sufocá-la, momento em que a vítima começou a gritar, sendo socorrida por sua irmã Ana Lucia Jacinto.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara de Direito Criminal

Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase policial (fls. 12), o réu permaneceu em silêncio. Em pretório (CD), confessou os fatos, dizendo que estava bebendo com a ofendida Zulmira e, de repente, começaram a discutir. Quando percebeu, já estavam brigando; não teve intenção de machucá-la, afirmando que estava embriagado.

A prova amealhada é amplamente desfavorável ao apelante.

Ora, os informes prestados pela vítima (fls. 08 e CD), pela testemunha Ana Lúcia (fls. 07 e CD) e pelos policiais militares (fls. 04, 06 e CD), acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 03), do boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 28/30) e do laudo de exame de corpo de delito (fls. 57/58) servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.

Registre-se que a vítima Zulmira Jacinto Martins, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou os fatos descritos na denúncia. Disse que, no dia do ocorrido, o acusado havia ingerido bebida alcoólica e o casal acabou discutindo; em meio à discussão, o réu a empurrou, lesionando-a. Mostrando-se condoída pela situação do marido — réu neste processo -, disse não acreditar que ele tenha tido a intenção de lhe dar "uma gravata", e supõe que isso não tenha sido intencional, afirmando, ainda, que o apelante não quis "mordê-la".



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara de Direito Criminal

As declarações da ofendida, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências e merecem credibilidade, até prova em contrário.

De fato, não há motivo para desacreditar da palavra da vítima, quando encontra amparo no conjunto de provas acostado aos autos. Nesse sentido: *"EMENTA: APELAÇÃO AMEAÇA (ART. 147, 'CAPUT', DO C.P.) ABSOLVIÇÃO DECRETADA RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONDENÇÃO. PROCEDÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. AMEAÇA CAPAZ DE INCUTIR TEMOR NA OFENDIDA. CONDENÇÃO DE RIGOR. DOSIMETRIA DA PENA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA AGRAVADA PELA REGRA DO ART. 61, II, 'F', DO C.P.. REGIME INICIAL ABERTO. APLICADA A REGRA PREVISTA NO ART. 77, DO C.P. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO."* (TJ-SP; Apelação nº 0002894-95.2012.8.26.0270; Relator: Des. Salles Abreu; 11ª Câmara de Direito Criminal; data do Julgamento: 26/03/2014; data de registro: 02/04/2014). Ainda: *"a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevo, mormente quando acontece no interior da residência familiar, na ausência de testemunhas presenciais"* (STF — ARE 694813 AgR/RS no RE com agravo, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012, Primeira Turma, unânime).

O policial militar Márcio Edglei Anselmo de Sá, nas duas fases da persecução penal, confirmou que, na data dos fatos, foi até o Pronto Socorro, em razão da notícia de delito de lesão envolvendo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara de Direito Criminal

violência familiar, e encontrou ali a vítima, a qual, na ocasião, disse que empurrou o réu Ronilson e ele revidou com tapas, mordidas e empurrões.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Everton Paulo Ramos, quando ouvido na fase policial (fls. 06).

Mas não é só. A testemunha Ana Lúcia Jacinto, irmã da vítima, sob o crivo do contraditório, narrou que, no dia dos fatos, ouviu sua irmã gritar "socorro, me larga, me larga", e aí foi até o local e viu o réu sobre a vítima, tentando enforcá-la no chão. Pediu ajuda para terceiros, que intervieram em favor da vítima. Confirmou que sua irmã apresentava diversos hematomas.

Portanto, o quadro probatório acima descrito, bem examinado pela r. sentença, convence que o réu Ronildo cometeu violência física contra a sua companheira Zulmira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, inc. I, ambos da Lei nº 11.343/2006), impondo-se, por conseguinte, a rejeição do pleito de desclassificação para o delito em sua forma culposa.

Com efeito, não há dúvida de que o réu agiu com dolo, pois agrediu a vítima com o objetivo de causar-lhe dano físico, o que foi comprovado pelo laudo de exame de corpo de delito às fls. 57/58.

Nas palavras do professor Mirabete, *"o dolo do crime de lesão corporal é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo ('animus*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara de Direito Criminal

laedendi' ou 'nocendi')" (Código Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, 2007, p. 1010).

Apenado no mínimo legal, com fixação do regime inicial aberto e concessão do *sursis*, nada há a ser reparado.

De fato, tratando-se de crime cometido com violência contra a pessoa, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática, inclusive por seus próprios fundamentos.

SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)